

## 宁夏人民会堂室内维修项目合同

甲 方：宁夏人民会堂管理中心      乙 方：宁夏艺豪建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。

### 第一条 工程概况

- 1、工程名称：宁夏人民会堂室内维修项目
- 2、工程地点：宁夏人民会堂室内一楼、二楼
- 3、工程量：以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。
- 4、乙方式按以下第（1）项执行  
(1) 包工包料 (2) 包工不包料 (3) 包工：部分包料 (4) 包料：部分包工

### 第二条 工期

- 1、开工日期：2017年 9月 23日
- 2、竣工日期：2017年 11月 5日（因分段施工，东二楼办公室30天，南二楼15天。）
- 3、工程总用工时间：45天（工期顺延的时间未计入）

### 第三条 工程价款

本工程总造价为：肆拾万元整（人民币）¥：400000元。（详见：工程量明细。土建项中南贵宾厅地毯和安装项中办公室管道保温取消，其他项不变。）

注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量核算。

### 第四条 工程变更

#### 1、工程设计变更

施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前1天以书面形式向乙方发出变更通知。

因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

施工中乙方无正当理由不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

#### 2、其他变更

合同履行中乙方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

### 第五条 双方一般的权利和义务

#### 1、甲方的工作

- (1) 提供符合施工要求的水源、电源。
- (2) 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

(3) 按照合同约定的期限支付工程款。

## 2、乙方的工作

(1) 施工中严格执行安全施工规范、防火规定，按期按质完成施工。

(2) 严格执行有关施工现场管理的规定，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

(3) 向甲方出具正式发票。

## 第六条 有关材料的约定

1、对于任何一方提供的材料和设备，如不符合质量要求或者规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此增加费用，由提供方承担。

2、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失，应由乙方负责。

3、材料运输及搬运费用等，由乙方自行组织并承担相关费用。

## 第七条 有关施工和工期的约定

### 1、开工及延期开工

乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前3天，以书面的方式向甲方提出延期开工的理由和要求。

(1) 乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

(2) 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

## 第八条 关于质量和中间验收的约定

### 1、工程质量

(1) 工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

(2) 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

(3) 双方约定，由乙方负责的各维修项目完成施工后应达到正常使用的要求，如经乙方维修后仍不能恢复功能或达到甲方验收标准的乙方应负责继续维修，因此造成的损失由乙方负责。

### 2、检查和返工

(1) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

(2) 工程质量达不到约定标准的部分，甲方现场负责人一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

(3) 隐蔽工程和中间验收。工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验

收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

(4) 甲方代表不能按时参加验收，须在开始验收 24 小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，甲方代表未能按以上时间提出延期要求、不参加验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

#### **第九条 关于安全施工的约定**

##### **1、安全施工与检查**

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在施工期间发生的一切安全事故及造成的损失，全部由乙方承担，与甲方无关。所有施工人员必须具有有效的工伤保险。

#### **第十条 关于竣工验收和结算**

##### **1、竣工验收**

工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到乙方验收通知后 10 日内组织验收，并办理验收交接手续。

##### **2、结算**

工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行工程结算。

#### **第十一条 关于工程价款支付的约定**

1、双方同意工程价款按下列方式支付：签订合同支付合同款的 30% (120000 元)，北贵宾厅完工后支付合同款的 30% (120000 元)，工程安装完毕，验收合格支付合同款的 35% (140000 元)，12 个月质保期满后支付合同款的 5% (20000 元)。甲方付款前，乙方提交对应款项的发票。

2、因工程款项的拨付需经自治区财政厅审核通过，若甲方将付款申请向财政厅提交后，非因甲方原因导致付款不及时，甲方不承担逾期付款违约责任。

#### **第十二条 关于工程保修的约定**

乙方承诺工程保修期为自验收之日起 12 个月内。使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。

#### **第十三条 违约责任**

1、甲方未按照第十一条约定的时间点支付工程款进度的，甲方须承担应付工程进度款每日千分之一的违约金。

2、乙方未按约定工期完工的，乙方须承担合同总造价每日千分之一的违约金。

3、乙方因工程质量不合格，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

#### **第十四条 附则**

1、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等的法律效力。

2、招标文件和投标文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同约定不明和未约定的内容，应以招标文件为准。

3、本合同经双方签字、盖章后即发生法律效力。

甲

方（签章）：



法定代表人或授权代表：

刘双宁

签约时间：2017年9月23日

乙

方（签章）：



法定代表人或授权代表：

签约时间：2017年9月23日